

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 140/2533

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทป๊อบ
ผลิตภัณณ์นม

โจทก์

จำกััด ลูกหนี้

โจทก์

บริษัทผลิตภัณณ์ป๊อบ จำกััด กับพวก จำเลย

บริษัทเฮงเคิลไทย จำกััด จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 70 (2), มาตรา 231, มาตรา 243, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ออกจากสถานที่เช่าและส่งมอบตึก
อาคารโรงงานแก่โจทก์ให้จำเลยที่ 2 ส่งมอบเครื่องต้มน้ำแก่โจทก์ในสภาพเดิม ให้
จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 490,560 บาท
และให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหายจำนวน 56,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยร่วม
กันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 30,660 บาทและให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าเสียหายเดือนละ
2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของเงินแต่ละจำนวนนับแต่
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะออกจากสถานที่เช่า แต่ทั้งนี้จำเลยที่ 3 ไม่ต้องใช้ค่าเสีย
หายนับแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2524 เป็นต้นไปแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา (อันดับ 214,218)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 220) ศาลชั้นต้นส่งคำร้องในวันถัดไปว่า
รับเป็นคำร้องขอทุเลาของจำเลยที่ 3 สำเนาให้โจทก์ ให้จำเลยนำส่งใน 7 วัน ต่อมามี
รายงานเจ้าหน้าที่ว่าจำเลยที่ 3 ไม่มาเสียค่าธรรมเนียมในการส่งหมายภายในกำหนด
ศาลชั้นต้นจึงสั่งให้รวมสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาส่งต่อไป(อันดับ 229)

คำสั่ง

คดีนี้จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
จำเลยที่ 3 นำส่งสำเนาฎีกา และสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับให้โจทก์ภายใน 15
วันและ 7 วัน ตามลำดับแต่เป็นการส่งในวันอื่นภายหลังวันนัดฟังและวันยื่นและศาล
ชั้นต้นยังไม่ได้จัดการให้จำเลยที่ 3 ทราบคำสั่ง การที่จำเลยที่ 3 ยังไม่มาเสียค่า
ธรรมเนียมในการส่งสำเนาคำร้อง จึงยังไม่มีเหตุที่จะให้ศาลฎีกาสั่งคำร้องนี้ ฉะนั้นให้
ศาลชั้นต้นจัดการให้จำเลยที่ 3 ทราบคำสั่งเสียก่อน หลังจากนั้นหากจำเลยที่ 3 ไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด จึงให้ส่งสำนวนพร้อมกับคำร้องไปศาลฎีกา

คดีนี้จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้
จำเลยที่ 3 นำส่งสำเนาฎีกา และสำเนาคำร้องขอทุเลาการบังคับให้โจทก์ภายใน 15
วันและ 7 วัน ตามลำดับแต่เป็นการส่งในวันอื่นภายหลังวันนัดฟังและวันยื่นและศาล
ชั้นต้นยังไม่ได้จัดการให้จำเลยที่ 3 ทราบคำสั่ง การที่จำเลยที่ 3 ยังไม่มาเสียค่า
ธรรมเนียมในการส่งสำเนาคำร้อง จึงยังไม่มีเหตุที่จะให้ศาลฎีกาสั่งคำร้องนี้ ฉะนั้นให้

ศาลชั้นต้นจัดการให้จำเลยที่ 3 ทราบคำสั่งเสียก่อน หลังจากนั้นหากจำเลยที่ 3 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด จึงให้ส่งสำนวนพร้อมกับคำร้องไปศาลฎีกา

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>